

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (p. ej., "Concepto de monte", "Aprovechamientos", "Incendios"). Luego repasa, dentro de cada bloque, las reglas y requisitos clave. Para estudiar, confirma siempre el literal en la norma usando los artículos indicados en cada bloque y sección.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y concepto de monte en la Comunitat Valenciana	1-5	Define el objeto de la ley, el alcance territorial y qué se considera "monte o terreno forestal", con remisión a la Ley 43/2003 de Montes y reglas autonómicas.
Exclusiones del concepto de monte	3	Enumera supuestos que no tienen consideración legal de monte o terreno forestal: urbanos/urbanizables, cultivo agrícola, ornamentales y viveros, láminas de agua y ciertos cambios autorizados.
Régimen de propiedad y gestión administrativa	4-9	Delimita el ejercicio de la propiedad forestal con función social; fija gestión integrada por la Generalidad; define montes públicos/privados y dominio público forestal.
Dominio público forestal y catálogo: ocupaciones y garantías	8-8.5	Establece inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; régimen de ocupaciones mediante concesión, inscripción en catálogos y compatibilidad con valores naturales.
Planificación y gestión sostenible (PATFOR e instrucciones)	20-23	Regula vigencia y revisión del PATFOR; contenido mínimo y vinculación. Incluye gestión sostenible, instrucciones de ordenación y modelos tipo, además de montes de socios.
Zonas de actuación urgente y medidas sobre suelos degradados	24-24-28	Permite declarar ZAU mediante Decreto con delimitación, medidas y plazo; posibilita limitar/prohibir aprovechamientos. Incluye estabilización y regeneración de suelos abandonados.
Aprovechamientos, autorizaciones y límites dominicales	30-34-48	Define aprovechamientos forestales, exige autorización expresa salvo supuestos, regula cortas a hecho y roturaciones, y fija límites dominicales (prohibición de cambio de uso y roturación en ciertos montes).
Deberes de propietarios y gestión privada/actuaciones obligatorias	49-49bis	Establece deberes genéricos y régimen específico de titularidad privada: seguridad/uso forestal, actuaciones obligatorias en prevención e incendios, contratos y gestión fiduciaria municipal si titulares son desconocidos.
Prevención y lucha contra incendios forestales: planificación y prohibiciones	55-62-72	Planificación: planes demarcación/PLPIF; ZIF y prohibición de fuego; declaración responsable para determinadas actuaciones; informe e inspección previa. Tipifica infracciones en materia de incendios.
Restauración y régimen sancionador: reparación del daño e indemnización	68-73	Policía y vigilancia (presunción de certeza de actas); instrucción y sanción administrativa. Prevê reparación/restauración, imprescriptibilidad en dominio público forestal y clasificación de infracciones.

3. Qué se considera monte y qué queda fuera (arts. 1-5,3)

Concepto y extensión en la Comunitat Valenciana

- La ley fija el régimen legal de montes o terrenos forestales radicados en la Comunitat Valenciana.
- Son montes/terrenos forestales los definidos en la Ley 43/2003 de Montes, con desarrollos autonómicos.

Exclusiones legales relevantes

- No tendrán consideración legal de monte o terreno forestal los terrenos clasificados legalmente como urbanos o urbanizables.

- Tampoco se incluyen terrenos dedicados al cultivo agrícola, viveros y láminas de agua/zonas húmedas permanentes, entre otros.

4. Dominio público forestal y ocupaciones autorizadas (arts. 8,8.4-8.5)

Cómo se integra en el dominio público

- Serán de dominio público los terrenos forestales afectados a uso/servicio público o por norma del Estado.
- En la Comunitat Valenciana pueden declararse por interés general vinculado a protección y mejora del medio ambiente.

Efectos y régimen de ocupación

- Los montes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables y la Administración puede recuperar posesión de oficio.
- Para ocupaciones se precisa concesión administrativa conforme a la legislación reguladora correspondiente.

5. Planificación: PATFOR y ordenación de la gestión (arts. 20-23)

PATFOR: vigencia, revisión y contenido mínimo

- PATFOR tiene vigencia indefinida, revisándose al menos cada quince años previa actualización del inventario forestal.
- Incluye división en demarcaciones y determinaciones sobre grados de protección, repoblación obligatoria y riesgo de incendios.

Instrucciones y modelos de gestión; montes de socios

- Los montes deben gestionarse de manera sostenible integrando aspectos ambientales con actividades económicas, sociales y culturales.
- Conselleria aprueba instrucciones de ordenación/aprovechamiento y modelos de gestión; hay reglas para montes de socios y junta gestora.

6. Aprovechamientos y límites a la actividad del propietario (arts. 30-34,48)

Autorizaciones y casos para cortas y roturaciones

- Los aprovechamientos forestales necesitan autorización expresa, salvo supuestos de los apartados siguientes.
- Cortas a hecho: solo se autorizan en supuestos como mejora de ecosistemas, razones fitosanitarias, árboles muertos o necesidad de infraestructuras.

Límites dominicales: cambio de uso y roturación

- Se prohíbe el cambio de uso de terrenos forestales sin la debida autorización administrativa (salvo casos previstos).
- Los montes de dominio público y los catalogados como de utilidad pública o protectores no pueden ser roturados ni destinados a usos no forestales.

7. Propiedad privada forestal: deberes, prevención e instrumentos de gestión (arts. 49,49bis)

Deberes genéricos y gestión del propietario

- Los propietarios deben conservar, gestionar y utilizar conforme al destino y características del terreno.
- En montes catalogados hay deber de elaborar planes de ordenación forestal, planes técnicos de gestión y proyectos de ejecución.

Actuaciones obligatorias y gestión cuando hay titulares desconocidos

- Titulares privados deben mantener parcela en condiciones de seguridad, funcionalidad y aprovechamiento forestal e incorporar medidas de prevención de incendios.
- Si titularidad o paradero es desconocido, el ayuntamiento puede asumir gestión fiduciaria hasta comparecencia y acreditación.

8. Incendios forestales: planificación, ZIF, autorización/declaración responsable e infracciones (arts. 55,57,62,72)

Planes, Zona de Influencia Forestal y prohibición de fuego

- La administración aprueba planes de prevención de incendios de demarcación; los ayuntamientos redactan obligatoriamente PLPIF y los envían a la administración de demarcación.
- La ZIF es una franja de hasta 500 metros; queda prohibido encender fuego en terrenos forestales y ZIF salvo supuestos previstos o autorizados reglamentariamente.

Tramitación forestal preventiva y tipificación de infracciones

- Informe preceptivo de la administración forestal para instrumentos y proyectos que afecten a montes, salvo evaluación de impacto ambiental; en silvicultura preventiva y mantenimiento de infraestructuras, puede sustituirse por declaración responsable.
- Se tipifican como infracción acciones como realización de fuego en periodos prohibidos, usos prohibidos del art. 57 y actividades sometidas a autorización sin obtenerla.

9. Policía forestal y restauración del daño (arts. 68,73)

Inspección y presunción de certeza

- Los agentes medioambientales tienen condición de agentes de la autoridad; sus actas gozan de presunción de certeza.
- Están facultados para entrar e inspeccionar con respeto a la inviolabilidad del domicilio y para realizar investigación y obtención de pruebas.

Daño e infracciones: reparación y clasificación

- Las infracciones llevan aparejada, cuando sea posible, reparación del daño y reposición al estado original, con criterios técnicos motivados en la resolución.
- La reparación es imprescriptible en caso de daños al dominio público forestal; las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Vigencia y revisión del PATFOR	Vigencia indefinida; revisión al menos cada quince años.	20.1
Constitución de consejos forestales de demarcación	Antes del 31 de diciembre de 2018.	1-10
Vigencia y revisión de planes locales de prevención de incendios forestales	Quince años; revisarán a finales del periodo.	55.7
Prohibición y restricciones tras incendio (pastoreo y otros usos)	Pastoreo: 5 años; transformaciones a agricultura: al menos 20 años; actividades extractivas: hasta 10 años.	59.2

11. Cierre de repaso

Si te surgen dudas, vuelve al bloque del mapa correspondiente y verifica el literal en los artículos señalados. Para preguntas de examen, prioriza: concepto/exclusiones de “monte”, régimen de autorizaciones y límites, y el esquema de prevención de incendios (planes, ZIF, prohibiciones e infracciones).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.